특정금전신탁 계약서

[별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'의 위탁자와 수탁자 미래에셋대우는 다음의 특정금전신탁 계약을 체결한다.

제1조 (신탁의 목적) 위탁자는 수익자의 이익증식 및 신탁재산의 관리·운용을 목적으로 금전을 신탁한다.

제2조 (신탁금액) ①이 신탁계약의 최초 신탁금액은 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 기재된 금액으로 한다.

②위탁자는 수탁자와 합의하에 추가로 금전을 신탁하거나 제12조의 일부해지 조항에 의하여 신탁금액을 해지할 수 있으며, 이 경우 이 신탁계약의 내용은 변경된 신탁금액에도 효력이 있다.

③위탁자가 제2항에 따라 추가로 금전을 신탁하는 경우에는 수탁자가 정한 [별지2] '신탁 제변경 신고서'를 작성하여야 한다. 다만, 운용방법의 변경이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제3조 (신탁기간) ①신탁기간은 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 기재된 기간으로 한다.

②위탁자는 수익자와의 연서로써 수탁자의 승낙을 얻어 신탁기간을 연장할 수 있다.

③신탁기간이 변경되는 경우에도 이 신탁계약의 내용은 동일하게 적용된다.

제4조 (수익자) ①이 신탁계약의 수익자는 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 기재된 자로 한다.

②위탁자는 수익자와 연서로써 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다. 이 권리는 위탁자에게 전속되며 상속되지 아니한다.

③수익자를 별도로 기재하지 않았을 경우에는 위탁자와 수익자가 동일한 것으로 본다.

제5조 (신탁재산의 운용) ①위탁자는 신탁재산을 [별표1]의 신탁재산 운용방법 중에서 선택하여 [별표2]의 '특정금전신탁 운용지시서'에 기재하여 운용하도록 지시하며, 수탁자는 이 지시에 따라 신탁재산을 운용한다. 다만, 위탁자가 지정한 방법대로 운용할 수 없는 잔액이 있는 경우에는 수탁자는 금융투자업규정에 따라 신탁업자의 고유계정에 대한 일시적인 자금 대여 및 자금중개회사의 중개를 거쳐 행하는 단기자금 대여의 방법 등으로 운용할 수 있다.

②수탁자는 운용상 발생하는 수익에 대하여도 위탁자가 별도의 지시를 하지 않는 한 제1항과 같이 처리한다.

③위탁자는 수익자와 연서로써 [별지2] '신탁 제변경 신고서'에 기재하여 신탁재산 운용방법의 변경을 요구할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 위탁자의 요구에 응하기로 한다.

④주식에 운용할 경우 동 주식에 관한 권리행사는 관계법령이 정하는 범위 내에서 수탁자가 직접 행사한다.

⑤수탁자는 이 신탁재산을 다른 신탁재산과 구분하여 관리·운용한다.

제6조 (대리인의 지정) ①위탁자는 수탁자가 정한 소정의 '대리인 위임장'을 제출하여 제5조에서 정한 신탁재산 운용방법에 대하여 모든 지시권을 대리인으로 하여금 행사하게 할 수 있다.

②위탁자는 [별지2] '신탁 제변경 신고서'를 제출하여 제1항의 대리인을 변경할 수 있다.

제7조 (운용내역 통보 등) ①수탁자는 매분기 말일을 기준으로 신탁계약(투자자가 운용대상을 특정종목과 비중 등 구체적으로 지정하는 특정금전신탁의 경우에는 제외)의 운용내역을 다음달 말일까지 금융투자업규정에서 정한 바에 따라 위탁자에게 사전에 협의한 방법으로 통보하여야 한다. 다만, 위탁자가 정기적인 통보를 원하지 않을 경우 그 내용을 본 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 명기한 후 통보를 생략할 수 있다.

②제1항에도 불구하고 위탁자 또는 수익자가 신탁재산의 운용내역 및 자산의 평가가액을 확인하고자 할 때에는 수탁자는 그 내용을 제공하여야 한다.

③위탁자가 본인의 재무상태, 투자목적 등에 대하여 수탁자에게 상담을 요청하는 경우 수탁자는 상담요구에 응하여야 한다.

제8조 (신탁보수) ①수탁자는 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 기재된 방식에 의하여 계산된 신탁보수를 제10조 제1항에서 정한 신탁이익 계산일에 신탁재산 중에서 수령하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구할 수 있다. 이 경우 신탁원본평균잔액 또는 신탁순자산평균잔액이라 함은 일별 신탁원본 또는 신탁순자산을 신탁기간(일수)동안 누적하여 합한 금액을 신탁기간(일수)으로 나눈 금액을 말한다.

②제1항에도 불구하고 수탁자는 위탁자 또는 수익자와 합의하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 신탁보수의 산정기준을 별도로 정할 수 있다.

1. 운용방법이 변경되는 경우
2. 제도의 변화에 따라 수탁자의 업무 환경에 변화가 있는 경우

③제1항의 신탁보수는 운용기간에 따라 일할 계산하는 '기본보수' 및 운용성과에 따라 추가로 수취하는 '성과보수'로 구분한다.

④제1항에 따른 성과보수 산정 시 기준지표는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 것으로 정함을 원칙으로 하되, 위탁자와 수탁자가 합의하는 경우 달리 정할 수 있다.

1. 증권시장 또는 파생상품시장 등에서 널리 사용되는 공인된 지수 또는 지표를 사용할 것
2. 신탁재산의 성과를 공정하고 명확하게 보여줄 수 있는 지수 또는 지표를 사용할 것
3. 검증가능하고 조작할 수 없을 것

⑤제1항에서 정한 성과보수를 징수하는 경우, 기본보수 차감 후 세전신탁이익(이하 "신탁이익"이라 한다) 수익률이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 성과보수를 징수하지 아니한다.

1. 신탁수익률이 '0'보다 작은 경우
2. 신탁수익률이 기준수익률 또는 기준지표 상승률에 미달하는 경우

⑥제11조에 따라 신탁을 해지하는 경우 수탁자가 신탁 기본보수를 선취로 받은 때에는 중도해지 이후의 기간에 대해서는 선취로 받은 신탁 기본보수를 일할 계산하여 위탁자에게 반환한다.

제9조 (조세 및 비용) 수탁자에게 책임이 있는 사유 없이 발생하는 신탁재산에 대한 세금 및 공과금과 그 밖의 신탁사무 및 신탁재산 운용에 수반되는 비용은 신탁재산 중에서 충당하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구한다.

제10조 (이익계산 및 지급) ①이 신탁은 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 기재된 방식에 의해 신탁이익을 원본에 가산하거나 수익자의 신청에 의하여 지급할 수 있다.

②신탁이익의 계산은 신탁계약을 체결한 날 또는 직전 이익계산일부터 제1항에서 정한 이익계산일 전일까지로 한다.

제11조 (중도해지) ①제3조에서 정한 신탁기간(신탁기간을 변경한 경우 변경된 신탁기간) 종료 전에 신탁을 해지하고자 할 때에는 위탁자와 수익자는 연서하여 중도해지를 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

②제1항에 따라 신탁기간 종료 전에 신탁을 해지하는 경우에는 수탁자는 제8조에서 정한 중도해지일 전일까지의 신탁보수와 [별지1] '특정금전신탁계약 세부내역서'에 기재된 중도해지수수료를 받는다.

③제2항에도 불구하고 수탁자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 중도해지수수료를 받지 아니한다.

1. 수탁자에게 책임 있는 사유에 의하여 위탁자가 해지하는 경우
2. 위탁자와 수탁자가 합의하여 해지하는 경우
3. 위탁자가 수탁자의 신탁계약 변경에 동의하지 아니하여 위탁자가 해지하는 경우
4. 관련 법규에서 중도해지수수료 징수 예외의 사유로 인정한 경우

④제1항의 해지신청에 따른 신탁재산 교부일은 신탁재산에 따라 달라질 수 있다.

제12조 (일부해지) 이 신탁재산의 운용에 있어 원본의 일부회수 등으로 일부해지가 필요한 때에는 위탁자와 수익자의 연서로써 수탁자에게 해지 신청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다. 이 경우 수탁자는 제8조 제1항 또는 제2항에서 정한 신탁보수와 제11조 제2항에서 정한 중도해지수수료를 받는다.

제13조 (신탁계약의 종료) ①이 신탁계약은 다음 각 호의 사유가 발생한 때 종료한다.

1. 신탁기간이 만기 종료한 경우
2. 제11조에 따라 신탁계약이 중도 해지된 경우
3. 신탁의 목적을 달성하였거나 달성할 수 없게 된 경우

②신탁계약 종료 사유 발생일 이후 위탁자가 신탁재산 처리방법에 대하여 별도의 지시를 하지 않는 경우 수탁자는 제5조 제1항 단서에서 정하는 방법에 따라 신탁재산을 운용한다.

③위탁자가 사망하였을 때에는 수탁자와 수익자가 합의하여 신탁계약을 종료할 수 있다. 다만, 위탁자와 수익자가 동일한 경우에는 그러하지 아니한다.

④신탁계약이 종료된 경우 수탁자는 최종계산서를 작성하여 수익자에게 승인을 얻는다.

⑤최종계산서에 대하여 수익자가 승인을 하지 아니한 경우 수탁자는 수익자에게 최종계산의 승인을 요구하고, 수익자는 계산승인의 요구를 받은 때로부터 1개월 이내에 승인여부를 수탁자에게 통지하여야 한다.

⑥수탁자는 제5항의 계산승인을 요구하는 경우 "수익자는 최종계산에 대하여 이의가 있는 경우, 계산승인을 요구받은 때로부터 1개월 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 그 기간 내에 이의를 제기하지 않으면 수익자가 최종계산을 승인한 것으로 본다"라는 취지의 내용을 수익자에게 알려야 한다.

⑦수익자가 수탁자로부터 제5항의 계산승인을 요구받은 때로부터 1개월 내에 이의를 제기하지 아니하는 경우 수익자는 제4항의 계산을 승인한 것으로 본다.

⑧신탁재산 중 처분을 통한 현금화 및 회수가 곤란하거나, 수익자가 신탁재산을 운용현상대로 교부할 것을 요청한 경우에는 신탁재산을 운용현상대로 교부할 수 있다. 다만, 신탁재산의 처분을 통한 현금화 또는 현상대로 교부가 곤란한 경우 수탁자는 위탁자가 별도의 의사표시를 하지 않는 한 신탁재산의 교부가 가능해질 때까지 보관, 관리 및 추심을 한다.

제14조 (투자위험) ①제11조 및 제12조에도 불구하고 신탁재산을 처분하여 현금화하기 곤란하여 원본 및 수익의 지급이 정상적으로 이루어지지 않을 경우 중도해지가 불가능할 수 있으며, 일부해지 또는 중도해지가 가능하더라도 소액거래로 인해 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다.

②한국예탁결제원에 예탁된 어음의 경우 이자소득의 원천징수시기를 만기일로 정한 때에는 만기일 전 실물인출이 제한될 수 있다.

③기업어음을 분할하여 또는 소액(100억원 미만) 회사채를 편입하는 특정금전신탁은 중도해지 또는 만기해지시 신탁재산을 처분하여 현금화하기 곤란하여 원본 및 수익을 원하는 시기에 지급하지 못할 수 있으며, 환가가 가능하더라도 불리한 가격조건으로 인해 수익률 하락이 초래될 수 있다.

④제13조에도 불구하고 편입된 분할 기업어음, 회사채 등의 부도 등의 사유 발생시 어음, 채권을 분할하여 해당 지분만큼 실물로 지급하는 것이 곤란할 수 있으며, 분할 후 실물로 교부받더라도 채권자로서 정상적인 권리행사가 어려울 수도 있다. 따라서 분할기업어음의 부도 등 신용사건 발생시 고객은 시장 등 정상적인 경로를 통하여 동 어음의 환가가 가능해질 때까지 신탁회사에 신탁자산의 보관, 관리 및 추심을 위임 할 수 있다.

⑤신탁재산의 만기가 신탁계약의 종료 이후에 도래하는 경우, 신탁만기시 신탁재산의 환가가 곤란하여 신탁원본 및 수익의 지급이 정상적으로 이루어지지 않을 가능성이 있으며, 신탁재산을 처분하여 현금화하는 과정에 소액 거래에 따라 가격조건이 불리하게 되어 수익률이 하락할 수 있다.

⑥신탁재산의 만기가 신탁계약 만기보다 단기인 경우에는, 현금성 자산 운용기간이 길어져 수익률이 하락할 수 있다.

제15조 (법적절차) 신탁재산에 대하여 채무자가 원리금 상환을 지체할 때에는 수탁자는 위탁자와 협의하여 상당한 법적 조치를 하여야 하며, 이에 따른 소요비용은 위탁자와 협의하여 신탁재산 중에서 차감하거나 위탁자 또는 수익자에게 따로 청구할 수 있다.

제16조 (원본과 이익의 보전) 이 신탁은 원본과 이익의 보전을 하지 아니하며 경우에 따라서는 원본의 손실이 발생할 수 있다.

제17조 (손익의 귀속 등) 신탁재산 운용으로 발생되는 수익 및 손실은 전부 수익자에게 귀속된다.

제18조 (신탁재산의 표시) 신탁재산에 대하여는 신탁의 등기 또는 등록을 하여야 하며, 등기 또는 등록을 할 수 없는 경우에는 신탁재산임을 표시한다.

제19조 (양도 및 담보제공) 이 신탁의 수익권을 양도하거나 담보 제공하고자 할 때에는 위탁자와 수익자의 연서로써 수탁자의 승낙을 받아야 한다.

제20조 (사고신고 등) ①위탁자는 다음의 경우에는 지체없이 필요한 절차를 밟아 수탁자에게 신고하여야 한다.

1. 증서·거래인감 등을 분실·도난·훼손하였거나 변경하고자 할 때
2. 위탁자, 수익자, 대리인 등 기타 신탁계약 관계자에 관한 성명·상호·주소 등의 변경, 사망 또는 행위능력에 변동이 있을 때

②위탁자의 전항의 신고 또는 절차의 지연으로 인하여 발생한 손해에 대하여 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 책임을 지지 아니한다.

제21조 (인감신고) 위탁자와 수익자가 거래인감을 신고한 경우 수탁자가 서류에 찍힌 도장의 모양을 신고한 인감과 육안으로 주의 깊게 비교·대조하여 틀림없다고 여기고 본인확인 절차를 실시하여 신탁재산의 교부 및 그 밖의 처리를 한 후에는 인감의 위조·변조 또는 도용 등의 사유가 있더라도 이로 인하여 발생한 손해에 대하여는 수탁자는 수탁자의 책임 있는 사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

제22조 (특약) 위탁자와 수탁자는 신탁법 등 신탁업 관계법령 등에 위배되지 않는 범위 내에서 특약을 체결할 수 있다.

제23조 (준용) 이 계약에서 규정되어 있지 않은 사항은 신탁법 등 신탁업 관계법령에 의한다.

제24조 (관할법원) 이 계약으로 인한 소송은 민사소송법에 정하는 관할법원에 제기하기로 한다.

제25조 (신탁계약서 작성) 이 신탁계약서는 2통 작성하여 위탁자와 수탁자가 각 1통씩 보관한다.

[별지1]

특정금전신탁계약 세부내역서

계약명		계좌번호		계약번호	

[세부내역] 계약서와 대조하면서 정확히 기재(□에는 "√" 또는 "■")하시기 바랍니다.

구 분		신탁계약 세부내용	근거조항
신탁금액		금 원 정 (₩)	계약서2조
신탁계약기간		년 월 일 **부터** 년 월 일 **까지**	계약서3조
수익자	원본수익자	생년월일(사업자등록번호) : 성명/법인명 : (인/서명)	계약서4조
	이익수익자	생년월일(사업자등록번호) : 성명/법인명 : (인/서명)	
신탁보수	기본보수	□ 후취 [□ 신탁순자산평균잔액 × 연 ( )% □ 신탁원본평균잔액 × 연 ( )%] □ 선취 [신탁재산의 원본가액 × ( )%] □ 기타 [ ]	계약서8조
	성과보수	□ 기준수익률을 초과하는 신탁이익 × [ ]% · 기준수익률 = 기준지표 + [ ]% · 기준지표 : [ ]	
신탁보수 징수방법		□ 자산차감[□ 해지일 □ 연말 □ 분기말 □ 월말] □ 별도납 □ 기타 [ ]	
제비용(제세공과 제외)		□ 매매수수료 : 매매금액 × [ ]% □ 기타 [ ]	계약서9조
신탁이익 계산일		□ 신탁종료일(해지일) □ 원천징수특례일 □ 매월말 □ 기타 [ ]	계약서10조
중도해지수수료		□ 기본보수 후취시 : 해지신탁원본 X 중도해지수수료율 X 중도해지기준일수 / 365일 · 중도해지수수료율 : ( )% · 중도해지기준일수 : max[(. .) - 중도해지일, 0] □ 기본보수 선취시 : 해지 신탁재산 원본가액 × ( )% × 계약잔존일수 / 총계약기간일수 □ 기 타 [ ]	계약서11조
운용내역 통보여부		□ 통보생략(불원) □ E-Mail □ 자택우편 □ 직장우편	계약서7조
계약관련 통지방법		□ 전화 □ E-Mail □ 자택우편 □ 직장우편	계약서 3조,12조

[별표1] 신탁재산 운용방법

1. 금융기관 예치금(예금 등)
2. 채무증권
3. 지분증권
4. 수익증권
5. 투자계약증권
6. 파생결합증권
7. 증권예탁증권
8. 금전채권
9. 장내파생상품
10. 장외파생상품
11. 대출
12. 어음
13. 원화 CD
14. 환매조건부 매매
15. 증권의 대여/차입
16. 실물자산
17. 부동산관련 권리
18. 부동산 매수 및 개발
19. 무체재산권
20. 자본시장과 금융투자업에 관한 법령 및 동법 관계 법령에서 정한 방법

* 신탁계약의 종료에도 불구하고, 기업어음증권의 경우 부도발생시 해당 지분만큼 실물로 지급하는 것이 곤란할 수 있으며, 분할 후 실물로 지급을 받는다 하더라도 기업어음증권의 권리자로서 정상적인 권리행사가 어려울 수 있습니다.
* 정기예금을 운용방법으로 지정하는 경우 위탁자는 신탁기간 만료일 이전에 만기가 도래하는 정기예금을 지정하여야 하며, 위탁자가 신탁계약을 중도해지 하는 경우 당해 신탁재산으로 운용중인 정기예금을 만기 전에 해지할 수 있으며 이로 인한 이자 수익의 감소 등 제반 불이익은 위탁자에게 귀속됩니다.

[별표2] 특정금전신탁 운용지시서 및 특약사항

신탁재산 운용방법(별표1)	세부내용 및 특약사항

년 월 일

위탁자 주 소 :
생년월일(사업자번호) : 성 명 : (인/서명)

수탁자 주 소 :
생년월일(사업자번호) : 성 명 : (주) 미래에셋대우 지점
부(점)장 (인/서명)

※ 위탁자와 수익자가 동일한 신탁인 경우에는 수익자 란에는 인감날인 또는 서명을 하지 않으셔도 됩니다.

[별지2]

신탁 제변경 신고서

※ 아래의 음영부분은 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.

계좌번호	계약번호	계좌명(위탁자)	
9			(인 또는 서명)

▶ 수익자 정보 기재란(타익신탁의 경우만 기재) * 아래는 현재 신탁계약 정보상 수익자를 기재합니다.

번 호	기재항목	원 본 수 익 자		이 익 수 익 자	
1	계좌번호	9		9	
	계 좌 명		(인 또는 서명)		(인 또는 서명)

▶ 신탁계약 변경사항

구 분	현 행	변 경 후	비 고
계좌주(위탁자)명			
신탁금액			
신탁기간			
주소 (위탁자/수익자)			
운용지시			
신탁보수			
신탁형ISA 자격구분			
신탁형ISA 연간납입한도			
기타사항			
월지급신탁 이체/대체 서비스 기재된 계좌로 월지급액이 자동 입금됩니다.	입금 금융기관명	입금 계좌번호	입금 계좌주(성명)
	계좌출금일 일	최초 대체일 년 월	

▶ 수익자 변경시 변경후 수익자 정보 기재란(타익신탁의 경우만 기재)

번 호	기재항목	원 본 수 익 자		이 익 수 익 자	
1	계좌번호				
	계 좌 명		(인 또는 서명)		(인 또는 서명)

▶ 대리인 신청/변경시 기재란(자익신탁 위임장 겸용)

대리인 성명	생년월일(주민등록상)	휴대폰번호	계좌주(본인)와의 관계	위임사항
대리인 주소(-)				전화번호( )
본인은 위의 사항을 대리인에게 위임합니다.		계좌주(본인) 성명 :		(인 또는 서명)

▶ 유선 접수자 기재란 ※ 유선접수(녹취 필수)의 경우 고객 날인은 생략될 수 있습니다.

통화직원성명	통화시각	고객연락처	비 고(수익자 연락처 및 통화시각 등)

▶ 증권신탁 추가입고 세부내역(증권신탁의 추가입고신청의 경우만 기재)

종목명	종목번호	수량("전량" 기재도 가능)

본인이 귀사와의 특정금전신탁 계약에 의해 신청(지정)하였던 사항 중 변경사항이 있어 위와 같이 신청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

다수수익자 정보 기재란

※ 아래의 음영부분은 반드시 기재하여 주시기 바랍니다.

계좌번호	계 좌 명	부기명

▶ **수익자 정보**(타익신탁의 경우만 기재)

번 호	기재항목	원 본 수 익 자	이 익 수 익 자
1	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
2	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
3	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
4	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
5	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
6	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
7	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
8	계좌번호		
	고 객 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
9	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
10	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
11	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
12	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
13	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)
14	계좌번호		
	계 좌 명	(인 또는 서명)	(인 또는 서명)